

Introduction au droit

Licence 1 Division A

Introduction : A quoi sert l'introduction au droit ?

Une trousse à outils pour raisonner en droit

Thème 1 : Qu'est-ce que le droit ?

- 1- Définition du Droit
 - a- Règle générale et impersonnelle
 - b- Règle de coercition étatique
 - i. Règle obligatoire
 - ii. Une coercition étatique
 - c- Théories explicatives du Droit
- 2- Les branches du Droit
- 3- Le système juridique

Thème 2 : Le raisonnement juridique

Thème 2.1 Majeure : la règle de droit

- I- Les sources du droit
 - A- Typologie des sources
 - B- Identification des sources
 - 1- Sources principales
 - 2- Sources complémentaires
 - C- Hiérarchie des normes
- II- Interpréter la règle de droit
 - A- Maximes et adages d'interprétation
 - B- Règles et méthodes d'interprétation

Thème 2.2 : Mineure : Appliquer la norme aux faits

- I- Applicabilité de la norme
 - A- Applicabilité temporelle
 - 1- Entrée et fin de vigueur
 - 2- Conflits de loi dans le temps
 - a. Loi nouvelle et situation en cours
 - b. Loi nouvelle et situations passées
 - i. Le principe de non-rétroactivité
 - ii. Dérogations au principe de non-rétroactivité
 - B- Applicabilité spatiale
 - C- Applicabilité personnelle
- II- La qualification juridique des faits

Thème 2.3. Bâtir la conclusion : Argumenter

Thème 3 : Agir en justice